

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Fassung vom 07.10.2026

1. Geltungsbereich und Vermittlerrolle

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten ausschließlich für Vermittlungsverträge zwischen **Helpify** (Inhaber: Florian Touraj Saubiez, Kulmgasse 44, 1170 Wien, Österreich, nachfolgend „Vermittler“) und dem Kunden.

Wichtig: Helpify erbringt selbst keine Alltagshilfe- oder Betreuungsleistungen. Gegenstand des Vertrags ist allein die Vermittlung und organisatorische Begleitung der Vermittlung selbständiger, eigenverantwortlich tätiger Alltagshelfer. Der Vertrag über die Alltagshilfe selbst kommt ausschließlich direkt zwischen dem Kunden und dem Helfer zustande. Helpify ist nicht Partei dieses Vertrags, nicht Arbeitgeber der Helfer und schuldet keinen Erfolg der vermittelten Tätigkeit.

2. Abgrenzung zur Gesundheits- und Krankenpflege (GuKG)

Vermittelt werden ausschließlich nicht-medizinische Alltagshilfen im Sinne der gewerblichen Personenbetreuung (§ 159 GewO). Dies umfasst Hilfestellungen bei der Haushaltsführung und Lebensführung wie Einkäufe, Erledigungen, Begleitung zu Arztterminen und Gesellschaft leisten.

Nicht Gegenstand der Vermittlung sind Leistungen der Gesundheits- und Krankenpflege nach dem GuKG. Es erfolgen insbesondere keine Behandlungs- oder Hauskrankenpflege, keine Medikamentengabe und keine pflegerischen Tätigkeiten, die medizinisches oder pflegerisches Fachwissen erfordern.

3. Vertragsabschluss und Leistungsumfang

Der Vermittlungsvertrag kommt durch die Buchungsanfrage des Kunden und die

Annahme durch Helpify zustande. Der Vertragsgegenstand von Helpify beschränkt sich auf die Suche und Vermittlung eines passenden Helfers sowie die Terminorganisation. Leistungsumfang, Vergütung und die konkrete Durchführung der Alltagshilfe werden zwischen dem Kunden und dem Helfer unmittelbar vereinbart.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Die Bezahlung der erbrachten Alltagshilfe erfolgt direkt zwischen dem Kunden und dem jeweiligen selbständigen Helfer gemäß deren Vereinbarung.

Für Leistungen von Helpify (sofern Entgelte für die Vermittlung anfallen) gelten die auf der Website angegebenen Preise. Gegenüber Verbrauchern gelten bei Zahlungsverzug die gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 4 % p.a. (§ 1000 ABGB). Mahn- und Betreibungskosten werden nur ersetzt, soweit sie gesondert und aufgeschlüsselt ausgewiesen und zur zweckentsprechenden Betreibung notwendig waren.

5. Stornierung und Widerruf

Der Rücktritt vom Vermittlungsauftrag bei Helpify ist bis zur erfolgten Vermittlung eines Helfers kostenfrei möglich. Für Stornierungen der tatsächlichen Alltagshilfen oder bei Nichterscheinen gelten ausschließlich die zwischen dem Kunden und dem Helfer getroffenen Vereinbarungen.

Hinweis für Verbraucher: Dem Kunden steht für den Vermittlungsvertrag das gesetzliche Widerrufsrecht nach dem FAGG zu. Details hierzu finden sich in unserer gesonderten Widerrufsbelehrung.

6. Haftung

Helpify haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für Personenschäden sowie für Schäden aus Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt in jedem Fall unberührt.

Für leichte Fahrlässigkeit haftet Helpify nur bei Verletzung wesentlicher Pflichten des Vermittlungsvertrags (insbesondere der sorgfältigen Auswahl vermittelter

Helfer), begrenzt auf den vorhersehbaren, typischen Schaden. Für die eigentliche Durchführung der vermittelten Alltagshilfe durch den Helfer haftet Helpify nur bei nachweislichem Auswahl- oder Organisationsverschulden.

7. Schlussbestimmungen

Es gilt österreichisches Recht.

Gerichtsstand: Klagen des Kunden als Verbraucher können bei dem für seinen Wohnsitz örtlich zuständigen Gericht erhoben werden. Für Klagen von Helpify gegen Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände (§ 14 KSchG). Im Übrigen gilt Wien als Gerichtsstand.

Helpify – Florian Touraj Saubiez, Kulmgasse 44, 1170 Wien
Alle Rechte vorbehalten.